



SPICKZETTEL ERÖRTERUNGSTERMIN – ANTRÄGE

Merksätze:

- Jeden Antrag „zur Niederschrift“ stellen (Art. 68 Abs. 4 S. 2 Nr. 3 BayVwVfG – Anträge müssen protokolliert werden) und schriftlich übergeben (Übergabefassung)
- Aufklärungsanträge auf Art. 24 BayVwVfG stützen
- Keine Präklusion (= Ausschluss verspäteten Vorbringens) bei Umweltbezug – Schutzgüter-Ausnahme lt. Bekanntmachung; § 7 Abs. 4 UmwRG
- Zahlen: UGA i. d. R. **11-19 m** (UVS S. 26), bis 20 m (Bericht S. 21) · **50 Mio. € brutto** Bau ohne Grundstücke (Bericht S. 95) / **55 Mio. €** gesamt (Beschlussvorlage S. 12) · Ufermauer **1830er** (Bericht S. 18)

1 · Beweissicherung – Auflage nach Art. 74 Abs. 2 S. 2 BayVwVfG: Beweissicherung (architektonisch/geodätisch/erschütterungstechnisch, DIN 4150) durch öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen vor Baubeginn + Gebäude-Monitoring, inkl. Wöhrdstr. 41.

- UVS S. 173 f. listet Wöhrdstr. 41 selbst als **erschütterungsgefährdet** (UGA, Mauer, Schaltanlage I)
- Programm existiert nur als **Empfehlung** des Gutachters (F 2.1 Kap. 13, S. 57: „wird empfohlen/sollte“)
- Beweissicherungsaufgaben nach Art. 74 Abs. 2 S. 2: anerkannt (BVerwG 7 A 11.11)
- Kein Erschütterungsgutachten, keine Setzungsprognose, Monitoring nur hydrologisch/ökologisch
- Alle drei Einwendungen (wir, Löffler 2.1, Gebauer 6) fordern es

2 · Niedrigwasser-Grundwassermodell – Ergänzung F 3.2 um NQ-/Trockenperioden-Szenarien (Art. 24 BayVwVfG).

- Modell kennt nur **4 Läufe: Mittelwasser + HQ100** (F 3.2 S. 40) – Niedrigwasser nie gerechnet
- Gutachter selbst: bei gleichbleibendem Donaustand „nur noch ein kleiner Grundwasserumsatz“ (S. 41)
- Restspalt unter Dichtwand bei Mittelwasser **nicht angesetzt** (S. 32)
- UVS S. 161 erwartet klimabedingt „Dürren mit Niedrigwasserständen“ – anerkannt,



aber nicht modelliert

- Setzungs-Entwarnung (Bericht S. 81 f.) stützt sich allein auf Mittelwasser
- Eigene Betroffenheit: **Grundwasserbrunnen zur Gartenbewässerung** auf dem Grundstück (vorhanden)

3 · Verfahrensfortgang – *Zusage: individuelle Info + Zustellung nach Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG, kein Ersatz durch öffentliche Bekanntmachung (Abs. 5).*

- Bekanntmachung S. 4: ab > 50 Einwendern alles per öffentlicher Bekanntmachung ersetzbar → persönliche Info **nicht garantiert**, Klagefrist läuft trotzdem
- Rückfall: Sammel-Info (Verteiler) über Meilensteine; Akteneinsicht Art. 29 BayVwVfG / UIG

4 · UVP-Bericht: Klarstellung – *Feststellung: „UVS“ (Anlage D 1) = UVP-Bericht nach § 16 UVPG; Zusage eigenständiger Behördenbewertung (§§ 24, 25 UVPG).*

-  Nicht „UVP fehlt“ sagen – UVP läuft (vom Träger selbst beantragt, § 7 Abs. 3 UVPG)
- Frage: Warum heißt die Unterlage in der Bekanntmachung „UVP-Bericht“, in den Unterlagen „UVS“?
- § 24 Abs. 2 UVPG: zusammenfassende Darstellung „möglichst innerhalb eines Monats“ **nach der Erörterung** (Soll-Frist) – jetzt einfordern
- Alternativendarstellung nach § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 UVPG unvollständig → Antrag 7

5 · Tatsächliche Betroffenheit – *Gebäudescharfe Ermittlung: Wie viele Haushalte wären bei HQ100 wirklich überflutet? (Art. 24 BayVwVfG)*

- „1.300 Einwohner“ = **alle** Gemeldeten der Insel (1.261, Melderegister 30.09.2024, UVS S. 63) – nicht die Gefährdeten; Evakuierung ohnehin „ab ca. HW50“ geplant (UVS S. 115, 195 f.)
- „430 Arbeitsplätze“: **Zirkelverweis** UVS ↔ Bericht, kein Primärbeleg
- Gebäudescharf existieren nur Wassertiefen (0,10–2,00 m) – keine Schadens-/Haushaltszählung
- F 7.0 „Risikogutachten“ = Versagensbetrachtung mobiler Elemente, kein Betroffenheitsgutachten
- **Zur Niederschrift erklären:** Wöhrdstr. 41 schadensfrei bei HW 2002 und 2013 (persönlich bezeugbar)

6 · Verhältnismäßigkeit / Nutzen-Kosten-Untersuchung – *Vorlage einer förmlichen Nutzen-Kosten-Untersuchung (Barwert, Betriebskosten, Risiken).*



- Es existiert **keine** Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Gesamtmaßnahme
- 50-75 Mio. € Schäden **über 100 Jahre** vs. 50 Mio. € Baukosten **sofort** – nie gegenübergestellt, kein Barwert
- Plus unbezifferte Dauer-Betriebskosten (4 Pumpwerke, Drainagen – UVS S. 245)

7 · Alternativenprüfung – *Ergebnisoffene Prüfung Objektschutz-/Hybridkonzept; hilfswise Protokollierung, dass sie fehlt.*

- Kap. 4 prüft nur das **Wie** des Polders – Schutzziel „ganze Insel“ ist ungeprüfte Prämisse
- Objektschutz nur als Element im Mühlenviertel; inselweit **nie** untersucht; Nullvariante = 1 Absatz
- → Auf **Gebauer-Einwendung verweisen und unterstützen** (Hybridmodell, UGA-Vorverlegung ~170 m, Alternativskizze Anlage 1) – dort liegt die bautechnische Detailargumentation
- Rahmung: Ermittlungsdefizit (§ 16 Abs. 1 UVPg, Abwägungsgebot) – nicht „andere Trasse wählen“

8 · Kostenoffenlegung – *Vorlage der Kostenberechnung: Aufschlüsselung nach Abschnitten/Gewerken/Kostengruppen + Preisstand + Grundstücks-, Betriebs-, Kompensationskosten.*

- Gesamte Kostendarstellung = **2 Pauschalsätze**: 50 Mio. € brutto Bau (Bericht S. 95, ohne Grundstücke) / 55 Mio. € gesamt (Beschlussvorlage S. 12) – Differenz unerläutert
- Betrieb/Unterhalt geht zu 100 % an die Stadt (Kap. 10) – **ohne jede Zahl**
- Art. 39 Abs. 1 BayWG: Ausbaupflicht nur bei **gesicherter Finanzierung**
- Vergleich: Passau Lindau/Sulzsteg 1.275 m **HQ500** = 38,8 Mio. €

9 · Kostenteilung & Mehrkosten – *Darlegung: Wer trägt Kostensteigerungen? Warum 50 % Stadtanteil statt gesetzlicher 20 % (Art. 42 Abs. 2 S. 1 BayWG)? Offenlegung Planungsvereinbarung 2005 + Entwurf Bau-/Unterhaltsvereinbarung.*

- Zu Mehrkosten/Baupreissteigerung: **keine einzige Fundstelle** in allen Unterlagen
- 50:50 ist ausdrücklich „**vorläufig**“; bindende Vereinbarung erst zum Maßnahmenbeschluss **2028**; im Stadthaushalt bisher nur 600.000 €
- „Wer zahlt, wenn aus 55 Mio. € 80 oder 100 Mio. werden?“

10 · FFH-Prüfung SPA-Gebiet – *FFH-Verträglichkeitsprüfung (hilfswise Vorprüfung) nach § 34 BNatSchG für das Vogelschutzgebiet DE7040471 (Art. 24 BayVwVfG). Part: Löffler 3.3* – falls abwesend: selbst stellen (eigene Einwendung 2.4 + Antrag 2)



- Formblatt D 4.0 prüft **nur** FFH-Gebiet DE6741371 – SPA DE7040471 fehlt komplett
- Nachtreiher + Eisvogel: Schutzgüter des SPA, in der UVS als Nahrungsgäste nachgewiesen; Uferbäume = Ansitz, fallen weg
- BVerwG 9 A 3.06 (Prüfpflicht bei Zweifeln); 4 A 5.14 (Kompensation reicht nur ausnahmsweise)

11 · Baumkataster – Neubegehung + Korrektur D 7.1/7.2, Neubewertung des Eingriffs (Art. 24 BayVwVfG). Part: Gebauer Anl. 2+3 – falls abwesend: selbst stellen (eigene Einwendung 2.2 + Anträge 11/12; eigenes Grundstück!)

- **≥ 21 Bäume** über 100-cm-Grenze der Baumschutzverordnung, alle als „nicht geschützt“ geführt
- Falsche Messwerte: Linde Nr. 42 (75 → ~110 cm), Apfel Nr. 39 (95 → ~103 cm); Feigenbaum fehlt ganz
- Stadtbiotop R-1303-002 (Reneklode Nr. 60); Abwägung auf falscher Tatsachengrundlage

12 · UGA-Endpunkt vorverlegen – Prüfung: UGA-Ende an der *nordwestlichen Gebäudeecke* Wöhrdstr. 41 (Art. 24 BayVwVfG) + Darlegung der hydraulischen Erforderlichkeit. Part: Gebauer Abschn. 5 – falls abwesend: selbst stellen (eigene Einwendung 4.4 + Antrag 6)

- UGA endet schon jetzt am **nordöstlichen** Grundstückseck – kein durchlaufendes Element
- Planer-eigenes Kriterium „Minimierung Eingriff in Privateigentum“ (Nordseite, Bericht S. 22) – für uns nicht angewandt
- Gewinn: ~170 m weniger UGA/Mauer, Garten + Baumbestand bleiben (Gebauer Skizze Anl. 1)

13 · UGA-Planungshistorie – Darlegung: wann und auf welcher Grundlage fiel die UGA-Entscheidung; Offenlegung der Variantenuntersuchungen inkl. Nutzen-Kosten-Betrachtung (Art. 24 BayVwVfG). (Stephs Frage, als Antrag gerahmt)

- Kap. 4.3.2: Pumplösung „nicht sicher beherrschbar“ = **Behauptung ohne Beleg**; Nutzen-Kosten-Betrachtung (S. 22) liegt nicht bei
- Zeigt, ob die mildere Variante ohne UGA je ernsthaft geprüft wurde → Verbindung zu Anträgen 2 + 7



Flankierend unterstützen: Immissions-/Störfallgutachten Anlagengebäude (Gebauer 7 / eigener Antrag 8) · Bauzeit-/Belastungskonzept (Gebauer 10 / eigener Antrag 14) ·

Stellplätze: Entgegenkommen aus dem Vorabtermin (Gebauers Vorschläge) ansprechen und **zur Niederschrift protokollieren lassen**

Kein Antrag – 15 % Klimazuschlag: nur als **Widerspruch rügen** und protokollieren lassen (Klimawandel-Begründung vs. „bewusster“ Verzicht, Bericht S. 15) – keinen Zuschlag beantragen, das hieße größeres Bauwerk. · **Zurückgestellt –**

Feuerwehruzufahrt: nicht ansprechen, solange unklar, ob die Antwort uns schlechter stellt (Gefahr: „Mitlösung“ in der Mauer-Linienführung).

Merke: Erörtert werden **alle** rechtzeitig erhobenen Einwendungen (Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG) – Bezugnahme auf Gebauer/Löffler ist zulässig und erwünscht.

Abkürzungen

- **„Bericht“** – Erläuterungsbericht (Anlage A der Planunterlagen)
- **A / C / D / F ...** – Anlagen-Nummern der Planunterlagen (z. B. D 1.0 = UVS-Bericht, F 3.2 = Grundwassermodellierung)
- **DIN 4150** – Baunorm „Erschütterungen im Bauwesen“ (Teil 3: zulässige Erschütterungen an Gebäuden)
- **UVP** – Umweltverträglichkeitsprüfung (die *Prüfung durch die Behörde*)
- **UVS** – Umweltverträglichkeitsstudie (die *Unterlage des Vorhabensträgers*; hier zugleich der UVP-Bericht)
- **UVPG** – Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
- **UmwRG** – Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
- **BayVwVfG** – Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (wortgleich zum Bundes-VwVfG)
- **WHG** – Wasserhaushaltsgesetz (Bund)
- **BayWG** – Bayerisches Wassergesetz
- **BayHO** – Bayerische Haushaltsordnung
- **UIG / BayUIG** – Umweltinformationsgesetz (Bund / Bayern)
- **UGA** – Untergrundabdichtung (tiefe Dichtwand im Boden)
- **HWS** – Hochwasserschutz
- **HQ100 / HW50** – Hochwasser, das statistisch alle 100 bzw. ca. 50 Jahre erreicht wird
- **NQ** – Niedrigwasserabfluss
- **PA** – Planabschnitt (PA 1–10; Wöhrdstraße 41 liegt in PA 1)



- **Präklusion** – Ausschluss verspätet vorgebrachter Einwendungen
- **LBP** – Landschaftspflegerischer Begleitplan
- **FFH / SPA** – EU-Naturschutzgebiet (Fauna-Flora-Habitat) / EU-Vogelschutzgebiet
- **EMF** – elektromagnetische Felder
- **BVerwG** – Bundesverwaltungsgericht (BVerwGE = dessen Entscheidungssammlung; Rn. = Randnummer im Urteil)
- **st. Rspr.** – ständige Rechtsprechung